

प्रतिवेद्य

भारतीय सर्वोच्च न्यायालय

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार

आपराधिक अपील संख्या 2340/2023

(विशेष अनुमति याचिका (आपराधिक) संख्या 10656/2022 से उद्भूत)

मोहम्मद वाजिद एवं अन्य ...

अपीलकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य ...

प्रतिवादी (गण)

निर्णय

न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला

1. अनुमति प्रदान की गई।
2. यह अपील भारतीय दण्ड संहिता की धारा 395, 504, 506 और 323 के तहत दर्ज अपराध पंजीकरण सं. 224/2022 दिनांकित 19.09.2022 थाना-मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, उ.प्र. की प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफआईआर) के मूल आरोपी सं. 1 और 2 की ओर से की गई है, और क्रिमिनल मिससेलेनियस रिट याचिका सं. 15174/2022 में इलाहाबाद उच्च न्यायालय द्वारा पारित 17.10.2022 दिनांकित आदेश के खिलाफ की गई है जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने वर्तमान अपीलकर्ताओं द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

और उपरोक्त एफआईआर को रद्द करने से इनकार कर दिया गया।

तथ्यात्मक आधार

3. वर्तमान प्रतिवादी सं. 4 अर्थात् राम कुमार ने ऊपर बताए गए अपराधों के लिए ऊपर संदर्भित थाने में एफआईआर सं. 224 वर्ष 2022 दर्ज की। एफआईआर इस प्रकार है:—

“... अधोहस्ताक्षरी रामकुमार पुत्र साधुराम कासिमपुर, थाना मिर्जापुर का निवासी है। मैं कहना चाहता हूं कि हाजी इकबाल, उसके बेटे जावेद, वाजिद, अलीशान, अफजल और इकबाल के भाई महमूद अली ने हमें काफी समय से जबरदस्ती यह कहना शुरू कर दिया था कि ग्राम मायापुर में स्थित हमारी भूमि जिसका खसरा नंबर 256/1 है, उनकी है। वर्ष 2021 की बात है जब खेती का समय आया तो मैं और मेरा भाई राजकुमार मिर्जापुर में अब्दुल वाहिद के बेटे इकबाल के घर गये। हमने उनसे अनुरोध किया कि आप लोग हम लोगों की सुख, शांति में खलल डाल रहे हैं। हमने कहा, हम दीन हीन हैं। इस पर इकबाल, उसका भाई महमूद और उसके बेटे जावेद, वाजिद, अलीशान और अफजल हम पर बहुत क्रोधित हुए। वे हमारे खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हमने उनसे अभद्र भाषा का प्रयोग बंद करने का अनुरोध किया। उसी समय इन सभी लोगों ने हमें बहुत देर तक अपने हाथ और मुक्कों से पीटा। इसके बाद उन्होंने मेरे माथे पर पिस्तौल तान कर मेरी जेब में रखे 2 लाख रुपये जबरदस्ती छीन लिए। इसके बाद इन सभी लोगों ने कहा कि अगर हम इस बारे में किसी से बात करेंगे तो वे हमारे परिवार के सभी सदस्यों को मार डालेंगे। तभी

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

इकबाल ने मुझे स्टाम्प पेपर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा। हमें डराने-धमकाने के बाद, उन्होंने हम दोनों भाइयों को स्टॉप पेपर पर हस्ताक्षर करने को मजबूर किया। लुटकर हम चुपचाप अपने घर लौट आये। इसके बाद हमने अपने परिवार के सदस्यों को वर्तमान तथ्य बताया। हालाँकि इन लोगों के डर के कारण ही हमारे परिवार के किसी भी सदस्य ने इन लोगों के खिलाफ हमारा समर्थन नहीं किया। बहुत सोचने और साहस जुटाने के बाद मैं आज आपके थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने आया हूँ। आवेदक ह ./-राजकुमार 19.09.2022-राम कुमार पुत्र साधुराम निवासी कासिंपुसर, थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर, मो.नं. 9758031420।”

(प्रभाव वर्धित)

4. इस प्रकार उपरोक्त एफआईआर से पता चलता है कि पहला सूचनादाता ग्राम कासिमपुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर का निवासी है। उनका नाम ग्राम मायापुर, जिला सहारनपुर स्थित खसरा सं. 256/1 वाली कृषि भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज है। उसने आरोप लगाया है कि वर्तमान अपीलकर्ता कुछ अन्य सह – अभियुक्तों के साथ खसरा नंबर 256/1 वाली भूमि के मालिक होने का गलत दावा कर रहा है। उसका पक्ष यह है कि वर्ष 2021 में किसी समय, वह अपने भाई राजकुमार के साथ मिर्जापुर स्थित अपीलकर्ता सं. 2 के घर गया था और उनसे अनुरोध किया था कि वे संबंधित भूमि के उनके वैध कब्जे और स्वामित्व में हस्तक्षेप न करें। उसका पक्ष यह है कि उस समय अपीलकर्ताओं और अन्य सह – अभियुक्तों ने पहले सूचनादाता और उसके भाई राजकुमार को गालियां दीं और उसके बाद सभी आरोपियों ने हाथ-मुक्कों से पहले सूचनादाता और उसके भाई की पिटाई की। आगे आरोप है कि उसी समय आरोपियों ने पिस्तौल के बल पर पहले सूचनादाता की जेब से 2 लाख रुपये जबरन छीन लिये। आरोपियों पर यह

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

भी आरोप है कि उन्होंने पहले सूचनादाता को धमकी दी थी कि अगर वह घटना के बारे में किसी से बात करेगा तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को मार दिया जाएगा। अंत में प्रथम सूचनादाता ने आरोप लगाया है कि आरोपियों ने जबरन सादे स्टांप पेपर पर प्रथम सूचनादाता एवं उसके भाई का हस्ताक्षर ले लिया। कथित घटना के बाद, पहले सूचनादाता और उसके भाई राजकुमार ने वर्तमान अपीलकर्ता सं. 2 के घर से चले गए।

5. गौरतलब है कि वर्ष 2021 में हुई कथित घटना के लिए एफआईआर वर्ष 2022 में दर्ज कराई गई थी। यह भी ध्यान देने योग्य है कि एफआईआर में कथित घटना की कोई तारीख और समय नहीं बताया गया है। पहले सूचनादाता द्वारा इस बात का कोई विश्वसनीय स्पष्टीकरण नहीं दिया गया कि एफआईआर दर्ज करने में अत्यधिक देरी क्यों हुई।

6. वर्तमान अपीलकर्तागण ने इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष क्रिमिनल मिससेलेनियस रिट याचिका सं. 15174 वर्ष 2022 दायर की और प्रश्नगत एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना की। उच्च न्यायालय ने रिट आवेदन पर विचार करने से इनकार कर दिया और इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया: -

“याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य प्रत्यर्थीगण की ओर से विद्वान ए.जी.ए. को सुना।

इस याचिका में मांगी गई राहत एफ.आई.आर. दिनांकित 19.09.2022, मुकदमा अपराध सं. 0224 सन् 2022 अन्तर्गत धारा 395, 504, 506, 323 भा.दं.सं., थाना मिर्जापुर, जनपद सहारनपुर को रद्द करने के लिए थी।

विद्वान एजीए ने एफआईआर रद्द करने की प्रार्थना का विरोध किया का, जो संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट के अवलोकन से प्रथम दृष्टया संज्ञेय अपराध घटित होने का पता चलता है। इसलिए, हरियाणा राज्य एवं अन्य बनाम भजन लाल एवं अन्य, 1992 Supp. (1) SCC 335 और मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य मेसर्स निहारिका इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लिमिटेड बनाम महाराष्ट्र राज्य AIR 2021 SC 1918 और विशेष अनुमति याचिका (दाण्डक) 3262/2021 (लीलावती देवी @ लीलावती एवं अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) निर्णीत दिनांक 07.10.2021 के मामलों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित विधि के मद्देनजर आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट में हस्तक्षेप का कोई मामला नहीं बनता है।

अतः याचिकाकर्ताओं को विधि के तहत अनुमन्य और विधि के अनुसार अग्रिम जमानत/जमानत के लिए सक्षम अदालत के समक्ष आवेदन करने का विकल्प देते हुए रिट याचिका खारिज की जाती है।"

इससे व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलकर्तागण वर्तमान अपील के साथ इस न्यायालय के समक्ष उपस्थित हैं।

अपीलकर्तागण की ओर से तर्क

7. अपीलकर्तागण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सिद्धार्थ दवे ने अपने द्वारा दायर लिखित तर्क में निम्नानुसार कहा है: –

"1. याचिकाकर्ता जो एफआईआर सं. 224 वर्ष 2022 में क्रमशः आरोपी संख्या 6 और 1 हैं, ने क्रिमिनल मिससेलेनियस रिट याचिका सं. 15174/2022, में माननीय उच्च न्यायालय ,

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

इलाहाबाद द्वारा पारित आक्षेपित निर्णय और अन्तिम आदेश दिनांकित 17.10.2022 के खिलाफ वर्तमान विशेष अनुमति याचिका दायर की है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर उक्त रिट याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें भारतीय दंड संहिता की धारा 395, 504, 506 और 323 के तहत छः आरोपियों अर्थात् मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला (वर्तमान याचिकाकर्ता सं.2), महमूद अली (याचिकाकर्ता सं.2 का भाई), अफजाल (याचिकाकर्ता सं. 2 का बेटा), अलीशान (याचिकाकर्ता सं.2 का बेटा), जावेद (याचिकाकर्ता सं. 2 का बेटा), और मोहम्मद वाजिद (वर्तमान याचिकाकर्ता सं. 1 और याचिकाकर्ता सं. 2 का बेटा) के खिलाफ दर्ज एफआईआर संख्या 224/2022 दिनांकित 19.09.2022 थाना मिर्जापुर, जिला सहारनपुर को रद्द करने की मांग की गई थी।

2. उक्त एफआईआर संख्या 224/2022 दिनांकित 19.09.2022 में आरोप यह है कि शिकायतकर्ता राम कुमार (वर्तमान प्रतिवादी सं.4), जो ग्राम कासिमपुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर का निवासी है, का नाम खसरा संख्या 256/1, ग्राम मायापुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर में स्थित भूमि के खातेदार के रूप में दर्ज है। यह भी आरोप लगाया गया है कि आरोपी हाजी इकबाल (वर्तमान याचिकाकर्ता सं. 2) और उसके बेटे जावेद, मोहम्मद वाजिद (वर्तमान याचिकाकर्ता सं.1), अलीशान, अफजाल और उसके भाई महमूद अली ने पहले दावा किया था कि खसरा सं. 256/1 की उक्त भूमि उनकी थी। वर्ष 2021 में, जब

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

शिकायतकर्ता और उसका भाई राज कुमार याचिकाकर्ता सं. 2 के मिर्जापुर, सहारनपुर स्थित घर गए और उससे अनुरोध किया कि वे उसकी जमीन की शांति को भंग न करें जिस पर याचिकाकर्ता सं. 2 इकबाल, महमूद अली, जावेद, याचिकाकर्ता सं. 1, महमूद वाजिद, अलीशान और अफजल ने शिकायतकर्ता के को गाली दी और उसके बाद उन्होंने उस पर और उसके भाई राज कुमार पर अपने हाथों और मुक्कों से हमला किया। आगे यह भी आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता के माथे पर पिस्तौल तान दी और शिकायतकर्ता की जेब से जबरन 2 लाख रुपये छीन लिए। आरोपियों ने शिकायतकर्ता को धमकी दी कि अगर उसने घटना के बारे में किसी को बताया तो उसके परिवार के सभी सदस्यों को खत्म कर दिया जाएगा। आगे आरोप है कि आरोपी व्यक्तियों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई से जबरन एक सादे स्टॉप पेपर पर हस्ताक्षर कराया और अपने पैसे लुटने के बाद शिकायतकर्ता और उसका भाई चुपचाप घर लौट आए।

3. सविनय दलील दी गई है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट बिल्कुल झूठी और तुच्छ है, और उक्त एफआईआर को पढ़ने पर, याचिकाकर्ताओं के खिलाफ डकैती का अपराध स्पष्ट रूप से नहीं बनता है। यह बेहद संदेहास्पद है कि शिकायतकर्ता, जो याचिकाकर्ता सं. 2 इकबाल के आपराधिक इतिहास से अवगत था, भारी रकम यानी 2 लाख रुपये अपनी जेब में लेकर आरोपी याचिकाकर्ता सं. 2 के घर जाएगा और कथित घटना के बाद वह एक साल तक चुप रहेगा। हालांकि यह आरोप है कि शिकायतकर्ता और उसके भाई राज कुमार पर आरोपी व्यक्तियों द्वारा हमला किया

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

गया था, हालांकि उक्त आरोप को साबित करने के लिए किसी भी तरह की चोट या मेडिकल रिपोर्ट नहीं है।

4. प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप न केवल अस्पष्ट हैं , बल्कि अत्यधिक असंभाव्य भी हैं, क्योंकि इस आरोप के अलावा कि घटना वर्ष 2021 में हुई थी, एफआईआर में घटना की तारीख और समय का कोई उल्लेख नहीं है। उक्त घटना कथित तौर पर वर्ष 2021 में हुई, जबकि प्राथमिकी 1 वर्ष की अत्यधिक देरी के बाद, यानी 19.09.2022 को दर्ज की गई है। एफआईआर को पढ़ने से पता चलता है कि पूरा विवाद खसरा नंबर 256/1, ग्राम मायापुर, मिर्जापुर, जिला सहारनपुर स्थित जमीन को लेकर है। यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि याचिकाकर्ता न तो भूमि के मालिक हैं और न ही उनका उक्त भूमि से कोई लेना -देना है और इसलिए याचिकाकर्ताओं द्वारा शिकायतकर्ता को धमकाने और हमला करने का कोई सवाल ही नहीं है।

5. यह कहा गया है कि वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश राज्य में सरकार बदलने के बाद, सत्तारूढ़ दल सत्ता में आया और सरकार बदलने के तुरंत बाद याचिकाकर्ताओं को सत्तारूढ़ दल के इशारे पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ 30 से अधिक आपराधिक मामलों में झूठा फंसाया गया। याचिकाकर्ताओं को पुलिस सहित राज्य मशीनरी द्वारा अनावश्यक रूप से परेशान किया जा रहा है। हालाँकि प्रतिवादी राज्य यह दिखाने के लिए कि वे आदतन अपराधी हैं, याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों पर बहुत अधिक भरोसा कर रहा है, लेकिन आज तक याचिकाकर्ताओं को किसी भी अदालत द्वारा

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

दोषी नहीं ठहराया गया है और इसके अलावा जब भी याचिकाकर्ताओं या उनके परिवार के सदस्यों को इस माननीय न्यायालय या माननीय उच्च न्यायालय से सुरक्षा (अग्रिम जमानत या गिरफ्तारी पर रोक) मिलती है, स्थानीय पुलिस तुरंत उनके खिलाफ झूठे मामले दर्ज कर लेती है।

6. यह कहा गया है कि कथित लुक आउट नोटिस दिनांकित 10.05.2022 वर्तमान एफआईआर सं. 224/2022 के पंजीकरण से बहुत पहले जारी किया गया था जो 19.09.2022 को दर्ज किया गया था और इस तरह अप्रासंगिक है।

7. यह सविनय निवेदन किया गया है कि कथित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रतिशोध लेने और याचिकाकर्ता सं. 2 मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला के साथ राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उत्तर प्रदेश राज्य में वर्तमान सत्तारूढ़ दल के इशारे पर दुर्भावनापूर्ण रूप से की गई है क्योंकि वह एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल से है और वह 2011 से 2016 तक विधान परिषद के सदस्य भी थे। याचिकाकर्ता संख्या 2 मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला सहारनपुर के एक इज्जतदार परिवार से ताल्लुक रखता है और वह कई धर्मार्थ संस्थान चला रहे हैं।

8. प्रथम सूचना रिपोर्ट में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या याचिकाकर्ता के खिलाफ आईपीसी की धारा 395, 504, 506 और 323 के तहत मामला नहीं बनाते हैं और इस प्रकार, एफआईआर रद्द की जा सकती है। यह उल्लेख करना उचित है कि आरोप पत्र दायर होने के बाद भी,

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

एफआईआर को रद्द करने की याचिका अदालत की शक्तियों के भीतर है [कृपया देखें: एनंद कुमार मोहता एवं एक अन्य बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), गृह विभाग एवं अन्य (2019) 11 एससीसी 706 पैरा 14 और 16 पर]

9. ऊपर उल्लिखित कारणों से, विशेष अनुमति याचिका को अनुमति दी जा सकती है और एफआईआर संख्या 224/2022 दिनांकित 19.09.2022 को रद्द करने से इनकार करने के माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को रद्द किया जा सकता है।”

राज्य की ओर से तर्क

8. उ.प्र. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान अपर महाधिवक्ता सुश्री गरिमा प्रसाद ने अपने लिखित तर्क में निम्नानुसार कहा है:—

“क. आरोपी इकबाल @ हाजी इकबाल @ बाला द्वारा कोई हलफनामा या वकालतनामा दाखिल नहीं किया गया, आरोपी महमूद और दिलशाद— तीसरे पक्ष द्वारा दायर याचिका पर कोई राहत नहीं दी जा सकती।

- यह कि वर्तमान एसएलपी किसी तीसरे पक्ष द्वारा दायर की गई है। अभियुक्त इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला और न ही अन्य याचिकाकर्ताओं ने वकालतनामा और हलफनामे पर हस्ताक्षर किए हैं और इकबाल कानून से फरार है। यहां तक कि, सीआरपीसी की धारा 482 के तहत माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष दायर रिट याचिका भी इकबाल द्वारा हस्ताक्षरित नहीं है। उन लोगों को कोई राहत नहीं दी जा सकती जिन्होंने इस माननीय न्यायालय से संपर्क नहीं किया है।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

- अभियुक्त इकबाल इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार से भाग गया है और पूरी संभावना है कि वह देश से भाग गया है। सविनय निवेदन है कि जो व्यक्ति इस माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है और जिसने किसी शपथ पत्र या वकालतनामे पर हस्ताक्षर नहीं किया है, वह किसी भी राहत का हकदार नहीं हो सकता है।
- अभियुक्तगण ने अधिक जघन्य और गंभीर मामलों को छोड़कर केवल कुछ चुनिंदा मामले ही इस माननीय न्यायालय के समक्ष लाए हैं।

ख. इकबाल उर्फ हाजी इकबाल उर्फ बाला मिर्जापुर जिला सहारनपुर के क्षेत्र में नागरिकों के मन में आतंक पैदा करने वाला मोस्ट वांटेड अपराधी है। वह एक कुख्यात रेत माफिया है, जिसने सरकारी भूमि, वन भूमि, गरीब किसानों की भूमि पर कब्जा कर 700 एकड़ से अधिक क्षेत्र में ग्लोकल यूनिवर्सिटी , सहारनपुर नामक एक विश्वविद्यालय का निर्माण कराया है। कार्यालय वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मेरठ जोन, मेरठ ने अपने कार्यालय ज्ञापन दिनांकित 11.02.2023 के माध्यम से इकबाल उर्फ बाला को 1,00,000/-रुपये की पुरस्कार राशि वाला सर्वाधिक वांछित अपराधी घोषित किया है।

- **पिछली सरकार का संरक्षण:** यह स्पष्ट है कि आरोपी इकबाल और उसके परिवार की आपराधिक दुनिया पिछली सरकार/सरकारों के समर्थन से पिछले दशकों में बढ़ी है , और यही कारण है कि 1990- 1993 के दौरान उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामले पिछली सरकार द्वारा वापस ले लिए गए थे। आरोपी इकबाल ने

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

लोगों को आतंकित किया, वह जिला सहारनपुर या पश्चिमी उत्तर प्रदेश राज्य के क्षेत्र में आतंक का एक जाना पहचाना नाम है, जिसके कारण आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई एफआईआर/आपराधिक मामला दर्ज नहीं किया गया।

- **लुक आउट नोटिस:** आरोपी इकबाल प्रक्रिया से भाग रहा है और उसके खिलाफ कई लुक आउट सर्कुलर जारी किये गये हैं। लेकिन आरोपी इकबाल किसी भी मामले में एक बार भी पेश नहीं हुआ और पहले ही फरार हो चुका है। जो व्यक्ति जांच में सहयोग नहीं करेगा, उसे कोई राहत नहीं दी जा सकती।
- **धारा 41 के तहत नोटिस:** सीआरपीसी की धारा 41 ए के तहत बड़ी संख्या में नोटिस कई मामलों में आरोपी इकबाल उर्फ बाला को जारी किए गए हैं। नोटिस की तामील के बावजूद, आरोपी इकबाल किसी भी आपराधिक मामले में न तो उपस्थित हुआ और न ही जांच में शामिल हुआ।
- **हिस्ट्रीशीटर गैंगस्टर गैंग लीडर :** अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ मो. इकबाल उर्फ बाला एक हिस्ट्रीशीटर, गैंग लीडर, आतंक का जाना पहचाना नाम है, यदि ऐसे अपराधियों को, जो सार्वजनिक रूप से बलात्कार के मामलों, डकैती के मामलों, धोखाधड़ी के मामलों, जमीन हड़पने के मामलों, जबरन वसूली के मामलों आदि में शामिल हैं, राहत दी जाती है तो इससे समाज में गलत संदेश/संकेत जाएगा और जो व्यक्ति/पीड़ित इन गलत काम करने वालों के खिलाफ आएंगे उन्हें कभी न्याय नहीं मिलेगा और भविष्य

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

में कोई भी इन अपराधियों के खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा।

- जहां तक सवाल है, सरकार बदलने के साथ ही शिकायतकर्ता/भयभीत लोग, पीड़ित लोग, आरोपी इकबाल के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने या दर्ज कराने के लिए आगे आने में सक्षम हो गए हैं। पिछली सरकारों के अवैध समर्थन के कारण, उनके खिलाफ कोई शिकायत या आपराधिक मामले दर्ज नहीं किए गए थे। अब, वे अपनी शिकायतें दर्ज कराने के लिए आगे आए हैं। वर्तमान सरकार में, बड़ी संख्या में पीड़ित लोग, भयभीत लोग/शिकायतकर्ता आरोपी इकबाल के खिलाफ मामला दर्ज कराने या आवाज उठाने के लिए आगे आने में सक्षम हुए हैं। आपराधिक शिकायत के आधार पर आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई की गई।
- भले ही ये झूठे मामले हों, ईमानदार या कानून का पालन करने वाले व्यक्तियों को जांच में शामिल होना चाहिए, लेकिन आरोपी इकबाल सभी नोटिसों से बच रहा है और किसी भी आपराधिक मामले की जांच में शामिल नहीं हुआ है, और इसलिए लुक आउट नोटिस जारी किए गए हैं।
- यहां यह उल्लेख करना उचित है कि सभी आपराधिक मामलों में शिकायतकर्ता अलग-अलग होते हैं और अपराध अलग-अलग होता है और कुछ आरोपी भी अलग-अलग होते हैं।
- इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि आरोपी इकबाल और उसका परिवार नियमित रूप से गवाहों को धमकी देता था।
- अभियुक्त इकबाल को इस माननीय न्यायालय या किसी भी

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

न्यायालय के समक्ष पेश होने के लिए कहा जाना चाहिए।

- अभियुक्त इकबाल एक भू-माफिया, रेत माफिया, बलात्कारी, गैंगस्टर है।
- अभियुक्त इकबाल ने शुरुआती दिनों में धोखाधड़ी , चोरी और डकैती के मामले करना शुरू कर दिया।आखिरकार, वह अवैध खनन मामलों में शामिल हो गया और गिरोह का नेता बन गया। इसके बाद आरोपी इकबाल ने सहारनपुर जिले में वन भूमि के साथ-साथ सरकारी भूमि पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया। उनके परिवार के सदस्यों और करीबी सहयोगियों ने भी गरीब लोगों की जमीन हड़पना शुरू कर दिया।
- अभियुक्त मोहम्मद इकबाल उर्फ बाला उत्तर प्रदेश राज्य के पश्चिमी भाग में खनन माफिया है और उसके और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कई आपराधिक मामले दर्ज हैं।
- अभियुक्त मोहम्मद सहारनपुर जिला के निवासी और उत्तर प्रदेश विधान परिषद (बी. एस. पी. एम. एल. सी.) के पूर्व सदस्य इकबाल विभिन्न आपराधिक गतिविधियों में शामिल हैं।मोहम्मद के खिलाफ मुख्य आरोप इकबाल इस प्रकार हैं:
- आय से अधिक परिसंपत्तियाँ;
- कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत कई नकली कंपनियों को शामिल किया गया, जिनमें से कई के पास नकली निदेशक या काल्पनिक शेयरधारक हैं;
- सहारनपुर में प्रयुक्त गोलबल विश्वविद्यालय (700 एकड़ से अधिक

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

क्षेत्र में स्थित, जहां वे संस्थापक कुलाधिपति हैं और अब्दुल वहीद एजुकेशनल एंड पूर्त न्यास द्वारा प्रबंधित हैं, एक ट्रस्ट जिसे उनके पिता के नाम पर उनके परिवार के सदस्यों के साथ ट्रस्टी के रूप में स्थापित किया गया था, खनन अनुबंधों द्वारा से अवैध रूप से अर्जित धन से संपत्ति बनाने के लिए। अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बाला और उसके परिवार के सदस्य अवैध खनन मामलों, भूमि हड़पने के मामलों, धोखाधड़ी के मामलों और बलात्कार, डकैती और अन्य आपराधिक मामलों में शामिल हैं।

- अभियुक्त इकबाल उर्फ बाला, गिरोह का नेता होने के नाते, और उसके गिरोह के सदस्य आपराधिक दिमाग वाले व्यक्ति हैं और असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं और याचिकाकर्ता, अवैध धन प्राप्त करने के लिए, अवैध खनन व्यवसाय में शामिल हैं, अवैध कब्जा लेकर सरकारी और गैर-सरकारी भूमि हड़प रहे हैं।
- यह प्रस्तुत किया जाता है कि यह तथ्य कि शिकायतें राजनीतिक प्रतिशोध के कारण शुरू की गई हो सकती हैं, लेकिन यह आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने के लिए अपने आप में आधार नहीं है।
- यह कि Cr.P.C की धारा 482 के बारे में बताती है:- "482 – उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों की बचत – इस संहिता की कोई भी बात उच्च न्यायालय की अंतर्निहित शक्तियों को सीमित या प्रभावित आदेश वाली नहीं मानी जाएगी जो इस संहिता के तहत किसी भी आदेश को प्रभावी बनाने के लिए या किसी भी न्यायालय की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए या अन्यथा न्याय के

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

उद्देश्यों को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक हो।"

- यह कि इस माननीय न्यायालय ने मोनिका कुमार (डॉ.) बनाम उत्तर उत्तर प्रदेश राज्य (2008) 8 एस. सी. सी. 781 के रूप में रिपोर्ट किए गए मामले में अभिनिर्धारित किया है, जो कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत निहित अधिकार क्षेत्र है एवं संहिता का प्रयोग संयम, सावधानी के साथ और केवल तभी किया जाना चाहिए जब इस तरह के अभ्यास को अनुभाग में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित ठहराया जाए।
- इसके अलावा, यह उल्लेख करना उचित है कि इस माननीय न्यायालय ने ए. आई. आर. 1990 एस. सी. 494 के रूप में रिपोर्ट की गई श्रीमती धनलक्ष्मी बनाम आर. प्रसन्ना कुमार मामले में निर्णय दिया है कि असाधारण मामलों में, न्यायालय की शक्तियों को रोकने के लिए, उच्च न्यायालय आपराधिक दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग कर सकता है एवं आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर सकता है। हालाँकि, हस्तक्षेप केवल तभी उचित होगा जब शिकायत में किसी अपराध का खुलासा नहीं किया गया हो, या स्पष्ट रूप से तुच्छ, परेशान करने वाला या दमनकारी हो।

वर्तमान मामले में, प्रथमिकी/अपराध संख्या – 122/2022 में आई. पी. सी. की धारा 376, 323, 354 (ए) और पॉक्सो अधिनियम, 2012 की धारा 7, 8 के तहत थाना- महिला थाना, जिला सहारनपुर में दर्ज की गई थी, जिसमें स्पष्ट तथ्यों का खुलासा किया गया था और आरोपी इकबाल और अन्य अभियुक्तों के खिलाफ गंभीर आरोप हैं। प्रथमिकी संख्या 122/2022 के तथ्य प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध के कृत्यों का खुलासा करते हैं।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

अभियुक्त हाजी इकबाल उर्फ बाला 1990 से बलात्कार के मामलों, अवैध खनन, भूमि हड़पने, धोखाधड़ी के मामलों, हमले के मामलों और अन्य आपराधिक मामलों सहित 45 से अधिक आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। अभियुक्त इकबाल के खिलाफ पहली प्राथमिकी 1990 में दर्ज की गई थी, अर्थात आई. पी. सी. की धारा 379, 411 और वन अधिनियम की धारा 26 के तहत प्राथमिकी संख्या 57/1990 मिर्जापुर पुलिस स्टेशन में दर्ज की गई थी। हालांकि, पहले की सरकार के समर्थन के कारण, आरोपी इकबाल और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई। अभियुक्त इकबाल के खिलाफ निम्नलिखित आपराधिक मामले दर्ज किए गए हैं:—

क्रम संख्या	एफ. आई. आर./ अपराध सं.	के तहत धारा	थाना	जिला
1.	57/1990	भा.दं.सं. की धारा 379, 411 और वन अधिनियम की धारा 26 के तहत	मिर्जापुर	सहारनपुर
2.	53/1991	53/1991 भा.दं.सं. की धारा 379, 411 और वन अधिनियम की धारा 4/10	चिल्काना	सहारनपुर
3.	217/1993	भा.दं.सं. की धारा 147, 323, 504, 506	बेहट	सहारनपुर
4.	303/2016	भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471	इकोटेक थर्ड	गौतमबुद्ध नगर
5.	196/2017	भा.दं.सं. की धारा 420, 406, 506	मिर्जापुर	सहारनपुर
6.	246/2017	भा.दं.सं. की धारा 452, 323, 504, 506, 354, 147, 148, 386, 420, 467, 468, 471, 120 बी	सदर बाजार	सहारनपुर
7.	39/2018	भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471	जनकपुरी,	सहारनपुर
8.	52/2018	भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 149, 352, 504, 147, 148, 386, 420, 467, 468, 471, 120 बी ए. एस. सी./एस. टी.	सदर बाजार	सहारनपुर

अस्वीकरण:
 “क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

		अधिनियम और धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम धारा 3 (2) (5)		
9.	65/2018	भा.दं.सं. की धारा 403, 447, 506, 120 बी	मिर्जापुर	सहारनपुर
10.	165/2018	गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3	मिर्जापुर	सहारनपुर
11.	177/2019	भा.दं.सं. की धारा 420, 504, 506, 467, 468, 471	मिर्जापुर	सहारनपुर
12.	178/2019	भा.दं.सं. की धारा 406, 342, 392, 504, 506, 354	मिर्जापुर	सहारनपुर
13.	587/2019	भा.दं.सं. की धारा 120 बी, 167, 467, 468, 471	सदर बाजार	सहारनपुर
14.	519/2021	भा.दं.सं. की धारा 420, 466, 467, 468, 471, 120 बी	बेहट	सहारनपुर
15.	83/2022	गैंगस्टर एक्ट की धारा 2/3	मिर्जापुर	सहारनपुर
16.	97/2022	भा.दं.सं. की धारा 504, 506, 386	मिर्जापुर	सहारनपुर
17.	101/2022	भा.दं.सं. की धारा 504, 506	मिर्जापुर	सहारनपुर
18.	102/2022	भा.दं.सं. की धारा 420, 467, 468, 471	मिर्जापुर	सहारनपुर
19.	89/87-88		बडकला वन श्रृंखला	
20.	29/89-90		बडकला वन श्रृंखला	
21.	173/89-90		बडकला वन श्रृंखला	
22.	53/91	वन अधिनियम की धारा 4/10	बेहट	सहारनपुर
23.	70/91-92		बेहट	सहारनपुर
24.	71/91-92		बेहट	सहारनपुर
25.	72/91-92		बेहट	सहारनपुर
26.	103/1992	भा.दं.सं. की धारा 379, 411 और वन अधिनियम की धारा 26	बेहट	सहारनपुर
27.	104/1994	भा.दं.सं. की धारा 379, 411 और	बेहट	सहारनपुर

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

		वन अधिनियम की धारा 26		
28.	105/1992	भा.दं.सं. की धारा 379, 411 और वन अधिनियम की धारा 26	बेहट	सहारनपुर
29.	32/2001	भा.दं.सं. की धारा 147, 148, 306	यमुना नगर,	यमुना नगर, हरियाणा

प्राथमिकी संख्या 224/2022 में आई. पी. सी. की धारा 395, 504, 506, 323 के तहत –

ग) याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्तों ने शिकायतकर्ता और उसके भाई को लूट लिया और उपरोक्त भूमि के स्टॉप पेपरों पर जबरन हस्ताक्षर करवा लिए।

घ) इसके अलावा, यह आरोप लगाया गया था कि याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के आतंक के कारण, परिवार के किसी अन्य सदस्य ने शिकायत दर्ज करने का समर्थन नहीं किया है, लेकिन यह देखने के बाद कि अन्य पीड़ित व्यक्ति याचिकाकर्ताओं और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, शिकायतकर्ता ने उक्त आपराधिक घटना के लिए याचिकाकर्ताओं और अन्य आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ शिकायत दर्ज करने का फैसला किया।

ङ) जांच अधिकारी ने स्वतंत्र गवाहों का बयान भी दर्ज किया और याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अन्य भौतिक साक्ष्य एकत्र किए, जो प्रथमदृष्टया दर्शाता है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों ने गंभीर अपराध किए हैं।

च) जाँच पूरी हो चुकी है और याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आरोप पत्र दायर करने के लिए तैयार है, लेकिन इस माननीय न्यायालय के दिनांकित 28.11.2022 के स्थगन आदेश के कारण आरोप पत्र प्रस्तुत नहीं किया जा सका।

विलम्ब के सम्बन्ध में दलीले

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

क) आक्षेपित प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रथमदृष्टया संज्ञेय अपराध का खुलासा करती है और जो विश्वास को प्रेरित करती है कि प्राथमिकी की सामग्री से यह स्पष्ट है कि याचिकाकर्ताओं और अन्य अभियुक्त व्यक्तियों द्वारा गंभीर अपराध किया गया था।

ख) डकैती को आई. पी. सी. भा.दं.सं. की धारा 391 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से या डकैती करने का प्रयास करते हैं या जहां पूरी संख्या में व्यक्ति संयुक्त रूप से डकैती करते हैं या डकैती करने का प्रयास करते हैं, और ऐसे कार्य या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्ति पांच या उससे अधिक होते हैं, तो ऐसा करने, प्रयास करने या सहायता करने वाले प्रत्येक व्यक्ति को "डकैती" करने वाला कहा जाता है।

ग) इसके अलावा, डकैती को आई. पी. सी. की धारा 390 के तहत परिभाषित किया गया है, जिसमें कहा गया है कि चोरी "डकैती" है, यदि चोरी करने के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए, भा.दं.सं. के तहत स्वेच्छा से किसी भी व्यक्ति की मौत या चोट या गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है, या तत्काल मौत या तत्काल चोट का डर पैदा करता है, या तुरंत गलत तरीके से रोकने का प्रयास करता है।

वर्तमान मामले में, अन्य अभियुक्त व्यक्तियों (कुल 6 अभियुक्त व्यक्तियों) ने शिकायतकर्ता को लूटा और जबरन वसूली की है। प्राथमिकी की सामग्री से प्रथमदृष्टया पता चलता है कि शिकायतकर्ता, जब वे याचिकाकर्ताओं के घर गए, तो उन्हें याचिकाकर्ताओं द्वारा लूटा गया और गलत तरीके से रोका गया। याचिकाकर्ता और अन्य आरोपी व्यक्ति, जैसे कि प्रथमदृष्टया प्राथमिकी में उल्लिखित अपराधों में शामिल हैं।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

घ) हाल ही में, इस माननीय न्यायालय ने महेंद्र प्रसाद तिवारी बनाम अमित कुमार तिवारी और अन्य मामले में देरी से प्राथमिकी दर्ज करना आरोप मुक्त करने का आधार नहीं बनाया गया है।

ङ) इस माननीय न्यायालय ने ठाकुर राम बनाम बिहार राज्य (1966) 2 एस. सी. आर. 740 के मामले में, यह अभिनिर्धारित किया है कि कुछ अपवादों को छोड़कर, आपराधिक मामलों में जिस पक्ष को पीड़ित पक्ष माना जाता है, वह राज्य है जो बड़े पैमाने पर समुदाय के सामाजिक हितों का संरक्षक है और इसलिए यह राज्य का काम है कि वह उस व्यक्ति को लाने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए जिसने समुदाय के सामाजिक हितों के खिलाफ काम किया है।

च) इस माननीय न्यायालय ने शीओनानंदन पासवान बनाम बिहार राज्य, (1987) 1 एस. सी. सी. 288 मामले में अवधारित किया है।

17. यह निस्संदेह सच है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ अभियोजन डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के सत्ता से बाहर होने के बाद कर्पूरी ठाकुर की उत्तराधिकारी सरकार द्वारा शुरू किया गया था। लेकिन यह अपने आप में इस निष्कर्ष का समर्थन नहीं कर सकता है कि अभियोजन की शुरुआत राजनीतिक प्रतिशोध या दुर्भावना से की गई थी क्योंकि यह काफी संभव है कि डॉ. जगन्नाथ मिश्रा के खिलाफ अभियोजन की शुरुआत को उचित ठहराने वाली सामग्री हो और उत्तराधिकारी सरकार ने वैध रूप से महसूस किया होगा कि अभियोजन शुरू करने के लिए एक मामला था और इसलिए अभियोजन शुरू किया गया था। ऐसा करने में उत्तराधिकारी सरकार की ओर से कुछ भी गलत नहीं होगा और इस कारण से अभियोजन को दूषित नहीं कहा जा सकता है। संविधान पीठ की ओर से बोलते हुए न्यायमूर्ति हिदायतुल्ला ने कृष्ण वल्लभ सहाय बनाम जांच आयोग (ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 258: (1969) 1 एस. सी. आर.

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

387,393:1969 सी. आर. आई. एल. जे. 520) में ठीक यही बताया गया है:

"इस तर्क का कि उत्तराधिकारी मंत्रालय द्वारा शक्ति का प्रयोग नहीं किया जा सकता है, इस न्यायालय द्वारा दो मामलों में पहले ही जवाब दिया जा चुका है। दोनों में से पहले वाले को पहले ही उच्च न्यायालय द्वारा संदर्भित किया जा चुका है। पी. वी. जगन्नाथ राव बनाम उड़ीसा राज्य [ए. आई. आर. 1969 एस. सी. 215: (1968) 3 एससीआर 789] के तत्काल मामले में। यह कहने के लिए शायद ही किसी प्राधिकरण की आवश्यकता है कि जांच का आदेश मंत्री द्वारा अपने खिलाफ नहीं बल्कि किसी और द्वारा दिया जाएगा। जहाँ कोई मंत्रालय पद से बाहर हो जाता है, वहाँ उसका उत्तराधिकारी किसी भी स्पष्ट आरोप पर विचार कर सकता है और यदि उचित हो, तो जाँच का आदेश दे सकता है। अन्यथा, प्रत्येक मंत्रालय अपने लिए एक कानून बन जाएगा और इसके मंत्रियों का भ्रष्ट आचरण जांच से परे रहेगा।"

ये टिप्पणियाँ डॉ. जगन्नाथ मिश्रा की ओर से आग्रह किए गए इस तर्क का पूरा जवाब देती हैं कि इस न्यायालय को अभियोजन वापस लेने में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए क्योंकि कर्पूरी ठाकुर या श्योनंदन पासवान की उत्तराधिकारी सरकार राजनीतिक प्रेरणा या प्रतिशोध से प्रेरित थी।"

9. सुश्री गरिमा प्रसाद ने इस न्यायालय के संज्ञान में लाया कि जांच पूरी हो चुकी है और अपीलार्थियों और अन्य सह-अभियुक्तों के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत करने के लिए तैयार है, हालांकि, इस न्यायालय द्वारा 28.11.2022 पर पारित अंतरिम आदेश के कारण, जांच अधिकारी संबंधित निचली विचारण न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर नहीं कर पाए हैं।

विश्लेषण

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

10. पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुनने और अभिलेख पर सामग्री को देखने के बाद, निम्नलिखित प्रश्न इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए आते हैं:—

1. क्या प्राथमिकी को सीधे पढ़ने से आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय डकैती के अपराध का पता चलता है? दूसरे शब्दों में कहें तो, भले ही अभियोजन का पूरा मामला सच माना जाता है, क्या आई. पी. सी. की धारा 395 के तहत दंडनीय डकैती के भा.दं.सं के तहत गठन करने वाले तत्वों का खुलासा किया जाता है?
2. क्या आपराधिक धमकी का कोई मामला बनता है तो आई. पी. सी. की धारा 504 और 506 (2) के तहत दण्डनीय है।
3. क्या प्राथमिकी में लगाए गए आरोप इस तथ्य पर विचार करते हुए किसी विश्वास को प्रेरित करते हैं कि प्राथमिकी वर्ष 2022 में वर्ष 2021 के कथित अपराध के लिए दर्ज की गई थी और विशेष रूप से, कथित घटना की तारीख और समय के संबंध में कोई विवरण प्रस्तुत किए बिना ही की दर्ज की गई थी?
4. क्या मामला आपराधिक मामले को रद्द करने के उद्देश्य से हरियाणा राज्य बनाम भजन लाल, ए. आई. आर. 1992 एस. सी. 604 के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से किसी एक के भीतर आता है?

परिचर्चा

डकैती का अपराध:—

11. डकैती का आई. पी. सी. के अध्याय XVII के अंतर्गत आता है जो संपत्ति के खिलाफ भा.दं.सं से संबंधित है। धारा 390 बताती है कि "डकैती" क्या है तो यह

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

बताया जाता है तो कब चोरी डकैती है और कब जबरन वसूली डकैती है। धारा 390 दृष्टान्तों के साथ इस प्रकार है:

"धारा 390 –डकैती– सभी लूट में या तो चोरी होती है या जबरन वसूली।

जब चोरी डकैती होती है – चोरी "डकैती" है, अगर चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या दूर ले जाने का प्रयास करने के लिए, अपराधी, उस उद्देश्य के लिए स्वेच्छा से कारण बनता है या करने का प्रयास करता है किसी भी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या सदोष अवरोध, या तत्काल मृत्यु या तत्काल उपहति, या तत्काल सदोष अवरोध का भय उत्पन्न करता है।

जब जबरन वसूली लूट होती है –जब जबरन वसूली लूट है। जबरन वसूली "डकैती" है यदि अपराधी, जबरन वसूली करते समय, भय में डाले गए व्यक्ति की उपस्थिति में होता है, और उस व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल चोट, या तत्काल गलत होने के भय में डालकर जबरन वसूली करता है। उस व्यक्ति या किसी अन्य व्यक्ति के लिए संयम, और इस प्रकार भय में डाल कर, उस व्यक्ति को उस समय भयभीत करने के लिए उत्प्रेरित करता है जब वह लूटी गई वस्तु को सौंप देता है।

स्पष्टीकरण – अपराधी को उपस्थित कहा जाता है यदि वह दूसरे व्यक्ति को तत्काल मृत्यु, तत्काल उपहति, या तत्काल सदोष अवरोध के भय में डालने के लिए पर्याप्त रूप से निकट है।

दृष्टान्त

(क) ए ने जेड को नीचे रखा और जेड की सहमति के बिना जेड के कपड़ों से जेड के पैसे और गहने धोखे से ले लिए। यहां ए ने चोरी की है, और उस चोरी को करने के लिए, जेड को स्वेच्छा से गलत तरीके से अवरोधित किया है। इसलिए ए ने डकैती की है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(ख) ए उच्च सड़कों पर जेड से मिलता है, एक पिस्तौल दिखाता है, और जेड के बटुए की मांग करता है। Z परिणामस्वरूप, अपना पर्स सरेंडर कर देता है। यहाँ क ने झटपट चोट लगने के डर से, और जबरन वसूली करते समय उसकी उपस्थिति में रहते हुए, जेड से पर्स वापस ले लिया है। इसलिए ए ने डकैती की है।

(ग) ए उच्च सड़क पर जेड और जेड के बच्चे से मिलता है। A बच्चे को ले जाता है और धमकी देता है कि जब तक Z अपना पर्स नहीं दे देता, तब तक वह उसे एक खाई में नीचे फेंक देगा। Z, परिणाम में अपना पर्स बचाता है। यहां ए ने जेड से पर्स छीन लिया है, जिससे जेड को वहां मौजूद बच्चे को तुरंत चोट लगने का डर है। इसलिए A ने Z पर लूट की है।

(घ) ए यह कहकर जेड से संपत्ति प्राप्त करता है – “आपका बच्चा मेरे गिरोह के हाथों में है, और अगर आप हमें दस हजार रुपये नहीं भेजते हैं तो उसे मौत के घाट उतार दिया जाएगा”। यह जबरन वसूली है, और दंडनीय है; लेकिन यह डकैती नहीं है, जब तक कि Z को अपने बच्चे की तत्काल मृत्यु के भय में न डाला जाए। ”

12. भा.दं.सं. की धारा 391 "डकैती" को परिभाषित करती है। धारा 391 इस प्रकार है: –

"धारा 391– डकैती–जब पांच या अधिक व्यक्ति संयुक्त रूप से लूट करते हैं या लूट करने का प्रयास करते हैं, या जहां सामूहिक रूप से डकैती करने वाले या करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों की पूरी संख्या, और ऐसे कमीशन या प्रयास में उपस्थित और सहायता करने वाले व्यक्तियों की संख्या पांच या अधिक होती है, तो ऐसा करने वाला प्रत्येक व्यक्ति , प्रयास करना या सहायता करना, “डकैती” करने के लिए कहा जाता है।”

13. धारा 395 में डकैती के अपराध के लिए सजा का प्रावधान है। धारा 395

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

इस प्रकार है: -

"धारा 395- डकैती के लिए दंड - जो कोई डकैती करेगा, वह आजीवन कारावास से, या कठिन कारावास से, जिसकी अवधि दस वर्ष तक की हो सकेगी, दण्डित किया जाएगा और जुर्माने से भी दण्डनीय होगा।"

14. यदि चोरी करने के लिए, या चोरी करने में, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने पर, उस उद्देश्य के लिए अपराधी, स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट या गलत अवरोध, या तत्काल मृत्यु का भय या तत्काल चोट, या तत्काल गलत संयम का कारण बनता है या प्रयास करता है तो चोरी 'डकैती' के बराबर होती है। इससे पहले कि चोरी को 'डकैती' माना जाए, अपराधी ने स्वेच्छा से किसी व्यक्ति की मौत या चोट पहुंचाने या गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया होगा, या तत्काल मृत्यु या तत्काल चोट लगने का डर, या तत्काल गलत तरीके से रोकने का प्रयास किया होगा। दूसरा आवश्यक घटक यह है कि यह चोरी करने में, या चोरी करने के लिए, या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए होना चाहिए। तीसरा आवश्यक घटक यह है कि अपराधी को स्वेच्छा से किसी व्यक्ति को चोट आदि पहुंचाने का प्रयास करने, अर्थात् चोरी करने के लिए या चोरी करने के प्रयोजन के लिए या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जाने या ले जाने का प्रयास करने के लिए आवश्यक होना चाहिए। यह पर्याप्त नहीं है कि लेन-देन में चोरी, चोट आदि कारित हुई हो। यदि चोरी के समय चोट आदि लगी है, लेकिन भा.दं.सं. की धारा 390 में निर्दिष्ट वस्तु के अलावा किसी अन्य वस्तु के लिए, चोरी डकैती नहीं होगी। यह भी पर्याप्त नहीं है कि सामान की चोरी करने के दौरान चोट पहुंचाई गई थी।

15. चोरी को डकैती में बदलने से पहले भारतीय दंड संहिता की धारा 390 में उल्लिखित तीन घटकों को हमेशा संतुष्ट किया जाना चाहिए। और इसे बिशंभर

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

नाथ बनाम एम्परर, ए.आई.आर. 1941 अवध 476, में निम्नलिखित शब्दों में समझाया गया है--

“धारा 390 में "उस अंत के लिए" शब्दों का स्पष्ट अर्थ यही है कि अपराधी द्वारा पहुंचाई गई चोट का स्पष्ट उद्देश्य चोरी को अंजाम देना आसान बनाना होना चाहिए, या तब होना चाहिए जब अपराधी चोरी कर रहा हो या चोरी से प्राप्त संपत्ति को ले जा रहा हो या ले जाने का प्रयास कर रहा हो। इसका मतलब यह नहीं है कि हमला या चोट उसी लेन-देन में या उसी परिस्थितियों में होनी चाहिए।”

16. करुप्पा गौडेन बनाम एम्पेरर, ए.आई.आर. 1918 मद्रास 821 मामले में, जो ओटारुद्धी मांझी बनाम कफिलुद्धी मांझी, (1900-01) 5 सी. डब्ल्यू. एन. 372, और किंग एम्पेरर बनाम मथुरा ठाकुर, (1901-02) 6 सी.डब्ल्यू.एन. 72 मामले में कलकत्ता के दो मामलों का अनुसरण करता है, इसे पृष्ठ 824 पर निम्नानुसार देखा गया है: -

"अब यह हमारा कर्तव्य है कि हम" उस उद्देश्य के लिए "शब्दों को लागू करें। विधायिका के पास इसका विकल्प होगा कि अन्य शब्दों का उपयोग करेगी जो यहां उत्पन्न होने वाली कठिनाई को नहीं बढ़ाती है। लोक अभियोजक को यह तर्क देने के लिए मजबूर किया गया है कि "उस उद्देश्य के लिए" को 'उन परिस्थितियों में' के अर्थ के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। मेरी राय में हम दंड संहिता की किसी धारा का अर्थ लगाने में ऐसा नहीं कर सकते। निस्संदेह, 'उन परिस्थितियों में' शब्द इस धारा के अनुप्रयोग को व्यापक बना देंगे और हमें ऐसा करने की अनुमति नहीं है। इस मामले पर कलकत्ता उच्च न्यायालय के दो फैसलों जिनमें से एक ओटारुद्धी मांझी बनाम

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

काफिलुद्दी मांझी (1900-01) 5 C.W.N. 372 है, में विचार किया गया है। माननीय न्यायमूर्ति ने प्रश्न को इस तरह रखा:—

"हमें ऐसा लगता है कि पूरा सवाल" उस उद्देश्य के लिए "शब्दों पर बदल जाता है। क्या कोई चोट या तत्काल चोट का डर, जो वर्तमान मामले में हुआ था, चोरी की घटना के अंत के कारण हुआ था? हमें नहीं लगता है। हमें ऐसा लगता है कि जो भी हिंसा हुई उसका उपयोग उन व्यक्तियों को बेदखल करने के उद्देश्य से किया गया जो पहले से ही प्रश्नगत परिसर पर कब्ज़ा कर चुके थे और जिनका चोरी से कोई संबंध नहीं था, हालाँकि चोरी उसी समय की गई थी।"

(प्रभाव वर्धित)

17. सामान्यतः, यदि चोरी के समय हिंसा या चोट पहुंचाई जाती है, तो यह निष्कर्ष निकालना उचित होगा कि हिंसा या चोट चोरी को सुविधाजनक बनाने के लिए या चोरी की गई संपत्ति को ले जाने की सुविधा के लिए या ऐसा करने के प्रयास को सुविधाजनक बनाने के लिए की गई थी। लेकिन साक्ष्य में यह इंगित करने के लिए कुछ हो सकता है कि चोट या हिंसा इस उद्देश्य के लिए नहीं बल्कि एक अलग उद्देश्य के लिए की गई थी। हमारा विचार है कि अभियोजन पक्ष ने आंखों पर पट्टी बांधकर और "डकैती" के अपराध के वास्तविक उद्देश्य को समझे बिना भारतीय दंड संहिता की धारा 395 के तहत दंडनीय अपराध के लिए प्राथमिकी दर्ज की और डकैती के अपराध के लिए आरोप पत्र भी तैयार करने के लिए आगे बढ़े।

18. भले ही हम प्रथम सूचनादाता द्वारा रखे गए पूरे मामले पर विश्वास करते हैं या स्वीकार करते हैं, लेकिन डकैती का अपराध करने वाली किसी भी सामग्री

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

का खुलासा नहीं किया गया है। हम एक बार फिर प्रथम सूचनादाता के मामले को दोहराते हैं। यह घटना कथित तौर पर अपीलार्थी संख्या 2 के घर पर हुई है। कहा जाता है कि यह प्रथम सूचनादाता और उसका भाई है, जो एक दिन अपीलार्थी संख्या 2 के घर गए थे। उस समय, अन्य सह-अभियुक्तों को भी उपस्थित दिखाया गया है। प्रथम सूचनादाता की ओर से इस बारे में कोई अच्छा या प्रशंसनीय स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि वह अपनी जेब में 2 लाख रुपये क्यों ले जा रहा था। प्रथम सूचनादाता द्वारा प्रस्तुत किया गया पूरा मामला मनगढ़ंत प्रतीत होता है। यदि हम कुछ समय के लिए मान लें कि प्रथम सूचनादाता वास्तव में अपनी जेब में 2 लाख रुपये ले जा रहा था और कथित घटना के समय यह राशि आरोपी व्यक्तियों द्वारा जबरन छीन ली गई थी, तो क्या यह 2 लाख रुपये छीनने का मामला है? क्या प्रथम सूचनादाता की जेब से 2 लाख रुपये निकाल लेना आईपीसी की धारा 390 में आने वाले "उस उद्देश्य के लिए" शब्दों के दायरे में आएगा। इसका उत्तर प्रभावकारी "नहीं" है। यहां तक कि प्रथम सूचनादाता के अनुसार, विवाद कृषि भूमि से संबंधित था। प्रथम सूचनादाता कहता है कि वह प्रश्रुत भूमि का वैध मालिक है, जबकि उसके अनुसार, आरोपी व्यक्ति गलत तरीके से भूमि के वैध मालिक होने का दावा कर रहे हैं। कथित रूप से इस विवाद के समझौते के उद्देश्य से, प्रथम सूचनादाता और उसके भाई ने अपनी मर्जी से अपीलार्थी संख्या 2 के घर गये थे। अपीलार्थी संख्या 2 के घर पहुंचने के बाद ही कथित तौर पर पूरी घटना हुई है। हमें इस तथ्य का ध्यान रखना चाहिए कि हम भारतीय दंड संहिता जैसे आपराधिक अधिनियम के प्रावधानों से सम्बन्धित हैं। किसी भी आपराधिक अधिनियम के प्रावधानों का कड़ाई से अर्थ लगाया और व्याख्या की जानी चाहिए।

19. दंडात्मक प्रावधान की व्याख्या को नियंत्रित करने वाला सामान्य नियम यह है कि इसका सख्ती से अर्थ लगाया जाना चाहिए। क्रॉफर्ड के शब्दों में सख्त

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

व्याख्या का अर्थ है:--

"यदि किसी अधिनियम का कड़ाई से अर्थ लगाया जाना है, तो उसके दायरे में ऐसा कुछ भी शामिल नहीं किया जाना चाहिए जो स्पष्ट रूप से उपयोग की गई भाषा के अर्थ के भीतर न आए। इसकी भाषा को निहितार्थ या न्यायसंगत विचारों के आधार पर बिना किसी विस्तार के सटीक और तकनीकी अर्थ दिया जाना चाहिए; या उपयुक्त रूप से दावा किया गया है, इसका संचालन कानून के पत्र के साथ-साथ इसकी भावना और कारण के भीतर स्पष्ट रूप से आने वाले मामलों तक ही सीमित होना चाहिए। या शायद अधिक संक्षिप्त रूप से कहा जाए तो यह शाब्दिक या पाठ्य व्याख्या का निकट और रूढ़िवादी पालन है।"

20. सदरलैंड के अनुसार, सख्त निर्माण के नियम का मतलब यह नहीं है कि कानून को कठोर या संकीर्ण रूप से समझा जाएगा, बल्कि इसका मतलब यह है कि इसके संचालन से हर उस चीज़ को बाहर रखा जाएगा जो स्पष्ट रूप से इस्तेमाल की गई भाषा के दायरे में नहीं आती है।

21. जब यह कहा जाता है कि सभी दंडात्मक कानूनों की कड़ाई से व्याख्या की जानी चाहिए, इसका मतलब केवल यह है कि न्यायालय को यह देखना चाहिए कि जिस चीज़ पर आरोप लगाया गया है वह इस्तेमाल किए गए शब्दों के स्पष्ट अर्थ के भीतर एक अपराध है और शब्दों पर दबाव नहीं डालना चाहिए।

22. ऊपर उल्लिखित परिस्थितियों में, हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि भारतीय दंड संहिता की धारा 395 वर्तमान मामले पर लागू नहीं होती है।

भारतीय दंड संहिता की धारा 503, 504 और 506

23. भारतीय दंड संहिता के अध्याय XXII आपराधिक अभिप्रास, अपमान और पीड़ा से संबंधित है। धारा 503 इस प्रकार है: -

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

"धारा 503- आपराधिक अभित्रास – जो कोई किसी अन्य व्यक्ति के शरीर, ख्याति या सम्पत्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति के शरीर या ख्याति को, जिससे कि वह व्यक्ति हितबद्ध हो कोई क्षति करने की धमकी उस अन्य व्यक्ति को इस आशय से देता है कि उसे संत्रास कारित किया जाए, या उससे ऐसे धमकी के निष्पादन का परिवर्जन करने के साधन स्वरूप कोई ऐसा कार्य कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से आबद्ध न हो, या किसी ऐसे कार्य को करने का लोप कराया जाए, जिसे करने के लिए वह वैध रूप से हकदार हो, वह आपराधिक अभित्रास करता है।

स्पष्टीकरण- किसी ऐसे मृत व्यक्ति की ख्याति को क्षति करने की धमकी जिससे वह व्यक्ति, जिसे धमकी दी गई है, हितबद्ध हो इस धारा के अन्तर्गत आता है।

दृष्टांत

सिविल वाद चलाने से प्रतिविरत रहने के लिए ख को उत्प्रेरित करने के प्रयोजन से ख के घर को जलाने की धमकी क देता है। क आपराधिक अभित्रास का दोषी है।"

धारा 504 इस प्रकार है: –

"धारा 504 – लोकशांति भंग कराने को प्रकोपित करने के आशय से साशय अपमान —जो कोई किसी व्यक्ति को साशय अपमानित करेगा और तद्द्वारा उस व्यक्ति को इस आशय से, या यह सम्भाव्य जानते हुए, प्रकोपित करेगा कि ऐसे प्रकोपन से वह लोक शान्ति भंग या कोई अन्य अपराध कारित करेगा, वह दोनों में से किसी

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी,
या जुमने से, या दोनों से, दण्डित किया जाएगा।”

धारा 506 इस प्रकार है: –

“धारा 506– आपराधिक अभित्रास के लिए दण्ड –जो कोई आपराधिक अभित्रास का अपराध करेगा, वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि दो वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति इत्यादि कारित करने की हो – तथा यदि धमकी मृत्यु या घोर उपहति कारित करने की, या अग्नि द्वारा किसी सम्पत्ति का नाश कारित करने की या मृत्यु दण्ड से या आजीवन कारावास से, या सात वर्ष की अवधि तक के कारावास से दण्डनीय अपराध कारित करने की, या किसी स्त्री के असतीत्व पर लांछन लगाने की हो, तो वह दोनों में से किसी भाँति के कारावास से, जिसकी अवधि सात वर्ष तक की हो सकेगी, या जुमने से, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा। ”

24. धारा 503 के तहत किसी अपराध में निम्नलिखित तत्व होते हैं: –1)
किसी व्यक्ति को किसी भी चोट के साथ धमकी देना;

(i) उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा या संपत्ति को; या

(ii) उस व्यक्ति को, या किसी ऐसे व्यक्ति की प्रतिष्ठा को, जिसमें वह व्यक्ति रुचि रखता है।

2) धमकी इरादे से होनी चाहिए;

(i) उस व्यक्ति को चेतावनी देना; या

(ii) उस व्यक्ति को कोई ऐसा कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह ऐसी

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

धमकी से बचने के साधन के रूप में करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य न हो; या

(iii) उस व्यक्ति को ऐसा कोई भी कार्य करने के लिए प्रेरित करना जो वह व्यक्ति ऐसी धमकी देने से बचने के साधन के रूप में करने का कानूनी रूप से हकदार है।

25. भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना शामिल है और इस प्रकार अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाना या जानबूझकर किसी व्यक्ति का अपमान करना, यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति को उकसाया जाना चाहिए जिससे लोक शांति भंग हो या कोई अन्य अपराध हो सके। केवल दुरुपयोग इस धारा के दायरे में नहीं आ सकता। लेकिन, किसी विशेष मामले में दुर्यवहार के शब्द जानबूझकर किए गए अपमान की श्रेणी में आ सकते हैं जो अपमानित व्यक्ति को लोक शांति का उल्लंघन करने या कोई अन्य अपराध करने के लिए उकसाते हैं। यदि अपमानजनक भाषा का उपयोग जानबूझकर किया जाता है और ऐसी प्रकृति का है कि घटनाओं के सामान्य क्रम में अपमानित व्यक्ति शांति भंग करने या कानून के तहत अपराध करने के लिए प्रेरित हो सकता है और मामले को केवल इसलिए धारा के दायरे से बाहर नहीं किया जाता है क्योंकि अपमानित व्यक्ति ने वास्तव में शांति भंग नहीं की है या आत्म-नियंत्रण का प्रयोग करते हुए या अपराधी द्वारा घोर आतंक का शिकार होने पर कोई अपराध नहीं किया है। यह निर्णय करने में कि क्या विशेष अपमानजनक भाषा आईपीसी की धारा 504 के अंतर्गत आती है, न्यायालय को यह पता लगाना होगा कि, सामान्य परिस्थितियों में, इस्तेमाल की गई अपमानजनक भाषा का क्या प्रभाव होगा, न कि शिकायतकर्ता ने वास्तव में अपने अजीब स्वभाव या शांत स्वभाव या अनुशासन की भावना के परिणामस्वरूप क्या किया। यह अपमानजनक भाषा की सामान्य

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

सामान्य प्रकृति है जो इस बात पर विचार करने के लिए परीक्षण है कि क्या अपमानजनक भाषा एक जानबूझकर किया गया अपमान है जो अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने की संभावना है, न कि शिकायतकर्ता के विशेष आचरण या स्वभाव के कारण।

26. केवल दुर्यवहार, असभ्यता, अशिष्टता या बदतमीजी, भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के अर्थ के अंतर्गत जानबूझकर किया गया अपमान नहीं हो सकता है, यदि इसमें अपमानित व्यक्ति को अपराध की शांति भंग करने के लिए उकसाने की संभावना का आवश्यक तत्व नहीं है, और अभियुक्त का अन्य तत्व अपमानित व्यक्ति को शांति भंग करने के लिए उकसाने का इरादा रखता है या यह जानते हुए कि अपमानित व्यक्ति शांति भंग करने की संभावना रखता है। अपमानजनक भाषा के प्रत्येक मामले का निर्णय उस मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में किया जाना चाहिए और यह सामान्य प्रस्ताव नहीं हो सकता कि कोई भी भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत अपराध नहीं करेगा यदि वह शिकायतकर्ता के खिलाफ केवल अपमानजनक भाषा का उपयोग करता है। राजा सम्राट बनाम चुन्नीभाई दयाभाई, (1902) 4 बॉम एल. आर. 78 में, बॉम्बे उच्च न्यायालय की एक खण्ड पीठ ने कहा—

" भारतीय दंड संहिता की धारा 504 के तहत एक अपराध करने के लिए यह पर्याप्त है यदि अपमान एक प्रकार का है जो दूसरे पक्षकार को अपना आपा खोने और कुछ अपशब्द कहने या करने के लिए प्रेरित करता है। अपशब्दों के साथ-साथ कार्यों से भी लोक शांति भंग हो सकती है।"

(प्रभाव वर्धित)

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

27. भारतीय दंड संहिता की धारा 506 के केवल अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि इसका एक हिस्सा आपराधिक धमकी से संबंधित है। आपराधिक धमकी का अपराध बनाने से पहले, यह स्थापित किया जाना चाहिए कि आरोपी का इरादा शिकायतकर्ता को परेशान करने का था।

28. मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में और विशेष रूप से, प्राथमिकी में लगाए गए आरोपों की प्रकृति पर विचार करते हुए, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 506 के तहत दंडनीय अपराध का गठन करने के लिए प्रथमदृष्टया कोई मामला प्रकट होना संभवतः कहा जा सकता लेकिन भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के तहत मामला बनता हुआ नहीं कहा जा सकता। भारतीय दण्ड संहिता की धारा 504 के तहत दंडनीय अपराध के संबंध में आरोपों को भी एक अलग दृष्टिकोण से देखा जा सकता है। प्राथमिकी में, प्रथम सूचनादाता ने केवल इतना कहा है कि आरोपी व्यक्तियों द्वारा अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया था। गालियों के रूप में वास्तव में क्या कहा गया था, यह प्राथमिकी में नहीं बताया गया है। आईपीसी की धारा 504 के तहत अपराध का गठन करने वाले आवश्यक तत्वों में से एक यह है कि कोई कार्य या आचरण होना चाहिए था जो साशय अपमान का गठन करे। जहाँ वह कार्य अपमानजनक शब्दों का उपयोग है, यह जानना आवश्यक है कि वे शब्द क्या थे ताकि यह तय किया जा सके कि उन शब्दों का उपयोग साशय अपमान होगा या नहीं। इन शब्दों के अभाव में, यह तय करना संभव नहीं है कि साशय अपमान का घटक मौजूद है या नहीं।

29. हालांकि, जैसा पहले पाया गया है, प्रथम सूचनादाता द्वारा सामने रखा गया पूरा मामला मनगढ़ंत और बनावटी प्रतीत होता है। इस स्तर पर, हम **भजन लाल** (पूर्वोक्त) के मामले में प्राथमिकी को रद्द करने के लिए इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों का उल्लेख कर सकते हैं। मापदंड इस प्रकार हैं: –

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

"(1) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप, भले ही उन्हें उनके वास्तविक रूप में लिया गया हो और उनकी संपूर्णता को स्वीकार किया गया हो, प्रथमदृष्ट्या किसी अपराध का गठन नहीं करते हैं या आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(2) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट में आरोप और प्राथमिकी के साथ अन्य सामग्री, यदि कोई हो, एक संज्ञेय अपराध का खुलासा नहीं करती हैं, तो संहिता की धारा 155 (2) के दायरे में मजिस्ट्रेट के आदेश के सिवाय संहिता की धारा 156(1) के तहत पुलिस अधिकारियों द्वारा विवेचना को उचित ठहराते हैं।

(3) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए निर्विवाद आरोप और उसके समर्थन में एकत्र किए गए साक्ष्य किसी भी अपराध के होने का खुलासा नहीं करते हैं और आरोपी के खिलाफ मामला नहीं बनाते हैं।

(4) जहां, प्राथमिकी में आरोप एक संज्ञेय अपराध का गठन नहीं करते हैं, बल्कि केवल एक असंज्ञेय अपराध का गठन करते हैं, वहां पुलिस अधिकारी द्वारा मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना किसी भी विवेचना की अनुमति नहीं दी जाती है जैसा कि संहिता की धारा 155 (2) के तहत परिकल्पित किया गया है।

(5) जहां प्राथमिकी या परिवाद में लगाए गए आरोप इतने बेतुके और स्वाभाविक रूप से असंभव हैं, जिसके आधार पर कोई भी विवेकपूर्ण व्यक्ति कभी भी इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता है कि अभियुक्त के खिलाफ कार्यवाही करने के लिए पर्याप्त आधार है।

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

(6) जहां संहिता या संबंधित अधिनियम (जिसके तहत आपराधिक कार्यवाही संस्थित की जाती है) के किसी भी प्रावधान में कार्यवाही को संस्थित करने और जारी रखने पर स्पष्ट कानूनी रोक है और/या जहां संहिता में या संबंधित अधिनियम में कोई विशिष्ट प्रावधान है, जो पीड़ित पक्ष की शिकायत के लिए प्रभावी निवारण प्रदान करता हो।

(7) जहां किसी आपराधिक कार्यवाही को स्पष्ट रूप से असद्वारी तरीके से पेश किया जाता है और/या जहां कार्यवाही असद्वारी तरीके से अभियुक्त से बदला लेने के लिए और निजी व व्यक्तिगत द्वेष के कारण उसे तंग करने के उद्देश्य से शुरू की जाती है।"

हमारा विचार है कि वर्तमान मामला पूर्वोक्त उद्धृत मामले के मापदण्ड संख्या 1, 5 और 7 के अंतर्गत आता है।

30. इस स्तर पर, हम कुछ महत्वपूर्ण देखना चाहेंगे। जब भी कोई अभियुक्त आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) की धारा 482 के तहत अंतर्निहित शक्तियों या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण अधिकारिता का प्रयोग करके प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को अनिवार्य रूप से इस आधार पर रद्द कराने कराने के लिए न्यायालय के समक्ष आता है कि ऐसी कार्यवाही स्पष्ट रूप से तुच्छ या परेशान करने वाली है या प्रतिशोध लेने के लिए गुप्त उद्देश्य से शुरू की जाती है, तो ऐसी परिस्थितियों में न्यायालय का कर्तव्य है कि वह प्राथमिकी को सावधानी से और थोड़ी अधिक बारीकी से देखे। हम ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि एक बार जब परिवादी व्यक्तिगत प्रतिशोध आदि के लिए एक गुप्त उद्देश्य के साथ आरोपी के खिलाफ कार्यवाही करने का फैसला करता है, तो वह यह सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक अभिवचनों के साथ प्राथमिकी /परिवाद

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

का बहुत अच्छी तरह से मसौदा तैयार किया जाये। परिवादी यह सुनिश्चित करेगा कि प्राथमिकी/परिवाद में किए गए कथन ऐसे हों कि वे कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्वों को प्रकट करें। इसलिए न्यायालय को एफआईआर/परिवाद में किए गए कथनों पर केवल यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से गौर करना पर्याप्त नहीं होगा कि कथित अपराध का गठन करने के लिए आवश्यक तत्व प्रकट होते हैं या नहीं। तुच्छ या परेशान करने वाली कार्यवाहियों में, न्यायालय का कर्तव्य है कि वह अभिकथनों के अलावा मामले के अभिलेख से उभरने वाली कई अन्य उपस्थित परिस्थितियों पर गौर करे और यदि आवश्यक हो, तो उचित सावधानी और सतर्कता के साथ उसके पीछे छिपे कारण को पहचानें। न्यायालय को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 या संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत अपने अधिकारिता का प्रयोग करते समय खुद को केवल मामले के चरण तक ही सीमित रखने की आवश्यकता नहीं है, बल्कि मामले की शुरुआत/दर्ज करने के लिए समग्र परिस्थितियों के साथ-साथ विवेचना के दौरान एकत्र की गई सामग्री को ध्यान में रखने का अधिकार है। उदाहरण के लिए वर्तमान मामले को लें। समय-समय पर कई एफआईआर दर्ज किए गए हैं। ऐसी परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में कई एफआईआर का दर्ज होना महत्वपूर्ण हो जाता है, जिससे निजी या व्यक्तिगत द्वेष के कारण प्रतिशोध लेने का मुद्दा सामने आता है, जैसा कि आरोप लगाया गया है।

31. **आंध्र प्रदेश राज्य बनाम गोलकोंडा लिंगा स्वामी**, (2004) 6 एससीसी 522 के मामले में, इस न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने विस्तार से बताया कि उच्च न्यायालय एक प्राथमिकी को रद्द करने के लिए किस प्रकार की सामग्री का आकलन कर सकता है। न्यायालय ने साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत की गई सामग्री पर विचार करने और ऐसे साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बीच एक अच्छा अंतर निकाला। प्राथमिकी को रद्द करने के लिए केवल ऐसी सामग्री पर विचार किया जा सकता है जो स्पष्ट रूप से प्राथमिकी में लगाए गए आरोप को साबित करने में

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

विफल रहती है। न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया:—

“5. ... न्याय की प्रगति के लिए न्यायालय का अधिकार मौजूद है और यदि उस अधिकार का दुरुपयोग करने का कोई प्रयास किया जाता है ताकि अन्याय किया जा सके, तो न्यायालय के पास इस तरह के दुरुपयोग को रोकने की शक्ति है। किसी भी कार्यवाही की अनुमति देना अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा जिसके परिणामस्वरूप अन्याय होगा और न्याय को बढ़ावा मिलने में बाधा आएगी। शक्तियों का प्रयोग करते हुए अदालत किसी भी कार्यवाही को रद्द करने के लिए न्यायोचित होगी यदि उसे लगता है कि इसका संस्थान या निरंतरता अदालत की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने के समान होगी या अन्यथा इन कार्यवाही को रद्द करने से न्याय का उद्देश्य पूरा होगा। जब परिवाद द्वारा कोई अपराध प्रकट नहीं होता, तो अदालत तथ्य के प्रश्न की जांच कर सकती है। जब किसी परिवाद को रद्द करने की मांग की जाती है, तो यह आकलन करने के लिए सामग्री को देखने की अनुमति है कि परिवादी ने क्या आरोप लगाया है और क्या कोई अपराध बनता है, भले ही आरोप पूरी तरह से स्वीकार किए गए हों।

6. आर. पी. कपूर बनाम पंजाब राज्य, एआईआर 1960 एससी 866:1960 सीआरआई एल. जे. 1239 के मामले में, इस न्यायालय ने उन मामलों की कुछ श्रेणियों का संक्षिप्तिकरण किया जहां कार्यवाही को रद्द करने के लिए अंतर्निहित शक्ति का उपयोग किया जा सकता है और किया जाना चाहिए: (एआईआर पृष्ठ 869, प्रस्तर 6)

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

(i) जहां यह स्पष्ट रूप से प्रतीत होता है कि संस्थान या जारी रखने के खिलाफ कोई कानूनी बाधा है जैसे कि मंजूरी की आवश्यकता;

(ii) जहां प्रथम सूचना रिपोर्ट या परिवाद में लगाए गए आरोप उनके वास्तविक रूप में लिए जाएं और उनकी संपूर्णता में स्वीकार किए जाएं, वे कथित अपराध का गठन नहीं करते हैं;

(iii) जहां आरोप एक अपराध का गठन करते हैं, लेकिन कोई कानूनी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है या प्रस्तुत किया गया साक्ष्य स्पष्ट रूप से या अभिव्यक्ततः आरोप को साबित करने में विफल रहता है।

7. अंतिम श्रेणी से निपटते समय, ऐसे मामले के बीच के अंतर को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है जहां कोई विधिक साक्ष्य नहीं है या जहां ऐसा साक्ष्य है जो स्पष्ट रूप से लगाए गए आरोपों के साथ असंगत है और एक ऐसा मामला जहां विधिक साक्ष्य है, जो मूल्यांकन करने पर, आरोपों का समर्थन कर सकता है या नहीं भी कर सकता है। संहिता की धारा 482 के तहत अधिकारिता का प्रयोग करते समय, उच्च न्यायालय सामान्य रूप से इस बात की जांच शुरू नहीं करेगा कि क्या प्रश्नगत साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या इसके उचित मूल्यांकन पर आरोप कायम नहीं रहेगा। यही विचारण न्यायाधीश का कार्य है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि न्यायिक प्रक्रिया उत्पीड़न या अनावश्यक शोषण का साधन नहीं होनी चाहिए। न्यायालय को विवेकाधिकार का प्रयोग करने में चौकस और विवेकपूर्ण होना चाहिए और प्रक्रिया जारी करने से

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

पहले सभी सुसंगत तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखना चाहिए, ऐसा न हो कि यह किसी निजी परिवादी के हाथ में प्रतिशोध की भावना से किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से परेशान करने का एक साधन बन जाए। साथ ही यह धारा किसी अभियुक्त को अभियोजन को समाप्त करने और उसको निष्प्रभावी बनाने के लिए सौंपा गया साधन नहीं है।....."

(प्रभाव वर्धित)

प्राथमिकी दर्ज कराने में देरी

32. यह कहा गया है कि यह कथित घटना वर्ष 2021 में किसी समय हुई थी। प्राथमिकी में घटना की किसी तारीख या समय का कोई उल्लेख नहीं है। आरोप बहुत अस्पष्ट और सामान्य हैं। अगर यह तुरंत प्राथमिकी दर्ज कराने का मामला होता, तो शायद पुलिस अभियुक्त व्यक्तियों के कब्जे से 2 लाख रुपये बरामद करने में समर्थ होती जो कथित रूप से प्रथम सूचनादाता की जेब से जबरन छीन लिए गए थे। प्राथमिकी में एक दस्तावेज के बारे में भी कहा गया है जिस पर प्रथम सूचनादाता और उसके भाई को अपने हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया था। हमें आश्चर्य है कि क्या जाँच एजेंसी विवेचना के दौरान अभियुक्त व्यक्तियों से उनके हस्ताक्षर वाले ऐसे किसी भी दस्तावेज को इकट्ठा करने या बरामद करने की स्थिति में थी, विशेष रूप से जब राज्य कहता है कि विवेचना समाप्त हो गई है और आरोप पत्र भी तैयार है। इन सभी सामग्री की अनुपस्थिति में, राज्य अभियुक्त व्यक्तियों के खिलाफ अपने मामले को कैसे साबित करने जा रहा है। आपराधिक मामले में एफआईआर विचारण में पेश मौखिक साक्ष्य की पुष्टि करने के उद्देश्य से एक अत्यंत महत्वपूर्ण और मूल्यवान साक्ष्य है। अपराध करने के संबंध में पुलिस में प्राथमिकी दर्ज करने पर जोर देने का उद्देश्य उन परिस्थितियों के बारे में जल्द

अस्वीकरण:

"क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।"

जानकारी प्राप्त करना है जिनमें अपराध किया गया था, वास्तविक दोषियों के नाम और उनके द्वारा निभाई गई भूमिका के साथ-साथ घटना स्थल पर मौजूद चश्मदीद गवाहों के नाम की जानकारी प्राप्त करना है।

33. उपरोक्त संदर्भ में, हम स्पष्ट कर सकते हैं कि एफआईआर दर्ज करने में देरी, अपने आप में, एफआईआर को रद्द करने का आधार नहीं हो सकती है। यद्यपि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत पूरे मामले को स्वाभाविक रूप से असंभव बनाते हुए मामले के अभिलेख से उभरने वाली अन्य उपस्थित परिस्थितियों में देरी, कभी-कभी एफआईआर और परिणामी कार्यवाही को रद्द करने का एक अच्छा आधार बन सकती है। यदि एफआईआर, मौजूदा मामले की तरह, कथित घटना की तारीख और समय का खुलासा किए बिना और इस तरह की देरी के लिए किसी भी स्वीकार्य और ठोस स्पष्टीकरण के बिना एक वर्ष से अधिक की अवधि के बाद दर्ज कराई जाती है, तो आरोपी से मुकदमे में अपना बचाव करने की उम्मीद कैसे की जाती है। यह कहना पूरी तरह से अलग है कि किसी मामले में, विवेचना के दौरान जांच एजेंसी घटना की तारीख और समय आदि का पता लगाने में समर्थ हो सकती है। कुछ अभियोजनकारी वस्तुओं की बरामदगी भी कभी-कभी एफआईआर में लगाए गए आरोपों को विश्वासनीय बना सकती है। हालांकि केवल अस्पष्ट और प्राथमिकी में लगाए गए सामान्य आरोपों के आधार पर ऐसी सभी सामग्रियों के अभाव में, आरोपी पर मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है।

34. राज्य की ओर से पेश विद्वान अपर महाधिवक्ता ने जोरदार तरीके से तर्क दिया कि हमारे समक्ष अपीलार्थियों के सकल आपराधिक इतिहास पर विचार करते हुए, आपराधिक कार्यवाही को रद्द नहीं किया जा सकता है। राज्य की ओर से पेश विद्वान अपर महाधिवक्ता ने अपनी लिखित अभिकथन में अपीलार्थियों के पूर्व-इतिहास के संबंध में विवरण प्रस्तुत किया है। चार्ट पर सरसरी नज़र डालने से यह आभास हो सकता है कि अपीलार्थीगण हिस्ट्रीशीटर और दुर्दांत अपराधी हैं।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

हालाँकि, जब प्राथमिकी या आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की बात आती है, तो आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने से इनकार करने के लिए अभियुक्त का आपराधिक इतिहास एकमात्र विचार नहीं हो सकता है। अभियुक्त को न्यायालय के समक्ष यह कहने का वैध अधिकार है कि उसका पूर्व-इतिहास कितना भी बुरा क्यों न हो, फिर भी यदि प्राथमिकी किसी अपराध का खुलासा करने में विफल रहती है या उसका मामला **भजन लाल** (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों में से किसी के भीतर आता है, तो न्यायालय को आपराधिक मामले को केवल इस आधार पर रद्द करने से इनकार नहीं करना चाहिए कि अभियुक्त एक हिस्ट्रीशीटर है। अभियोजन शुरू करने से अभियुक्त के रूप में नामजद व्यक्तियों के लिए प्रतिकूल और कठोर परिणाम होते हैं। **राजस्व निदेशालय और एक अन्य बनाम मोहम्मद निसार होलिया**, (2008) 2 एससीसी 370 में, इस न्यायालय ने बिना पर्याप्त कारणों के परेशान न किए जाने के अधिकार को अभिव्यक्त रूप से मान्यता दी है जो कि संविधान के अनुच्छेद 21 के अंतर्निहित अधिदेशों में से एक है। इस प्रकार, कानून के प्रवर्तन की शक्ति को संतुलित करने की अपेक्षा और आवश्यकता को और अन्याय व उत्पीड़न से नागरिकों की सुरक्षा को बनाए रखा जाना चाहिए। कहने की जरूरत नहीं है कि यह सुनिश्चित करना राज्य का कर्तव्य है कि कोई भी अपराधी सजा से बचने न पाये, लेकिन साथ ही उसका यह भी कर्तव्य है कि वह यह सुनिश्चित करे कि किसी को भी अनावश्यक रूप से परेशान न किया जाए।

35. मामले के समग्र दृष्टिकोण से, हम आश्चस्त हैं कि सहारनपुर के मिर्जापुर पुलिस थाने में दर्ज प्राथमिकी संख्या 224/2022 से उत्पन्न आपराधिक मामले को जारी रखना कानून की प्रक्रिया के दुरुपयोग करना के अलावा और कुछ नहीं होगा। इस मामले के विशिष्ट तथ्यों और परिस्थितियों में, हम वर्तमान अपीलार्थियों की ओर से रखे गए मामले को स्वीकार करने के लिए इच्छुक हैं।

अस्वीकरण:

“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”

36. परिणामस्वरूप, यह अपील सफल हो जाती है और एतद्द्वारा इसकी अनुमति दी जाती है। उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को एतद्द्वारा अपास्त किया जाता है। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश राज्य के मिर्जापुर पुलिस थाने में दर्ज 10.01.2023 दिनांकित प्राथमिकी संख्या 0007/2023 से उत्पन्न आपराधिक कार्यवाही को एतद्द्वारा रद्द किया जाता है।

37. यह स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है कि इस निर्णय में की गई टिप्पणियां केवल प्रश्नगत प्राथमिकी और परिणामी आपराधिक कार्यवाही के उद्देश्य के लिए सुसंगत हैं। इन टिप्पणियों में से किसी का भी किसी भी लंबित आपराधिक अभियोजन या किसी अन्य कार्यवाही पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

.....
(न्यायमूर्ति बी. आर. गवई)

.....
(न्यायमूर्ति जे. बी. पारदीवाला)

नई दिल्ली;

8 अगस्त 2023

अस्वीकरण:
“क्षेत्रीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के अपनी भाषा में समझने हेतु निर्बंधित प्रयोग के लिए है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक माना जाएगा तथा निष्पादन और क्रियान्वयन के उद्देश्यों के लिए मान्य होगा।”